

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 13Cob/53/2016
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5113203768
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5113203768.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: AB - OIL s.r.o., so sídlom Kráľovická 1607/54, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Česká republika, IČO: 623 00 288, zastúpeného zástupcom V4 Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, IČO: 36 858 820, proti žalovanému: IMI SPED, spol. s r.o., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 582 311, zastúpenému právnym zástupcom Mgr. Jánom Páchnikom, advokátom, so sídlom Y. W. XX/X, XXX XX A., v konaní o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 113.142,61 Kč a o zaplatenie úroku z omeškania, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 119/2013-119 zo dňa 30.10.2015, takto

rozhodol:

Rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 11Cb 119/2013-119 zo dňa 30.10.2015 v napadnutom výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.2.2010 do 8.2.2013 vo výške 113.142,61 Kč, úrok z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.2.2010 do 30.6.2010 vo výške 7.370,44 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.7.2010 do 31.12.2010 vo výške 9.041,07 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.1.2011 do 30.6.2011 vo výške 8.893,66 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.7.2011 do 31.12.2011 vo výške 9.041,07 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.1.2012 do 30.6.2012 vo výške 8.942,80 Kč, 8,5 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.7.2012 do 31.12.2012 vo výške 9.041,07 Kč, 8,05 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.1.2013 do 8.2.2013 vo výške 1.763 Kč a vo výroku o náhrade trov prvostupňového konania
p o t v r d z u j e .

Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania, a to trovy právneho zastúpenia vo výške 191,56 Eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, na účet zástupcu žalobcu V4 Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, IČO: 36 858 820.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.2.2010 do 8.2.2013 vo výške 113.142,61 Kč, úrok z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.2.2010 do 30.6.2010 vo výške 7.370,44 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.7.2010 do 31.12.2010 vo výške 9.041,07 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.1.2011 do 30.6.2011 vo výške 8.893,66 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.7.2011 do 31.12.2011 vo výške 9.041,07 Kč, 8,75 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.1.2012 do 30.6.2012 vo výške 8.942,80 Kč, 8,5 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.7.2012 do 31.12.2012 vo výške 9.041,07 Kč, 8,05 %-ný úrok z omeškania ročne zo sumy 204.968,50 Kč od 1.1.2013 do 8.2.2013 vo výške 1.763,- Kč a priamo na účet právneho zástupcu žalobcu nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 262,50 EUR a trovy právneho zastúpenia

v sume 1.172,96 EUR, všetko do 3 dní po právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaviazania žalovaného na zaplatenie peňažnej pohľadávky v sume 204.968,50 Kč spolu s 0,05 % úrokom z omeškania denne z tejto sumy od 1.2.2010 do zaplatenia. Žalobu odôvodnil tým, že pre žalovaného zrealizoval dodávky rafinérskych výrobkov na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 28.5.2004 v období od 18.1.2010 do 24.1.2010. Cenu dodávok vyúčtoval faktúrou č. 540031 vystavenou dňa 25. januára 2010 na sumu 204.968,50 Kč s DPH, splatnou dňa 31.1.2010. Okrem istiny uplatnil žalobca tiež nárok na úrok z omeškania v sadzbe 0,05 % denne z dlžnej sumy kúpnej ceny od 1.2.2010 až do zaplatenia. Podaním zo dňa 22.2.2013 zobral žalobca žalobu späť v časti istiny v sume 204.968,50 Kč z dôvodu, že žalovaný po začatí konania dňa 8.2.2013 dlžnú kúpnu cenu zaplatil. Na návrh žalobcu okresný súd uznesením č.k. 11Cb 119/2013-68 zo dňa 28.11.2013 pripustil zmenu žaloby tak, že predmetom konania je zaplatenie vyčíslennej zmluvnej pokuty a vyčísleného úroku z omeškania.

Okresný súd v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach konštatoval splnenie procesnej podmienky právomoci na prejednanie a rozhodnutie vecí. V otázke rozhodného práva okresný súd zohľadnil charakter uplatneného nároku na plnenie podľa kúpnej zmluvy, z ktorej nevyplyvala dohoda zmluvných strán o voľbe konkrétneho právneho poriadku na posúdenie tejto veci. Okresný súd zohľadnil obsah úpravy vyplývajúcej z Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý obsahuje rámcovú úpravu inštitútu úroku z omeškania, ale neobsahuje úpravu inštitútu zmluvnej pokuty a skonštatoval, že na právne posúdenie je potrebné aplikovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky hmotné právo Českej republiky.

Okresný súd na základe vykonaného dokazovania konštatoval skutkovú a právnu dôvodnosť žaloby. Vychádzal z nespornosti uzavretia kúpnej zmluvy účastníkmi zo dňa 28.05.2004 a zrealizovania dodávok žalobcom pre žalovaného v období od 18.1.2010 do 24.1.2010, ktorých cena bola vyúčtovaná faktúrou č. 540031 na sumu 204.968,50 Kč. Medzi účastníkmi tiež nebolo sporné, že túto kúpnu cenu žalovaný zaplatil dňa 8.3.2013. K procesnej obrane žalovaného, ktorý spochybňoval vznik omeškania od 01.02.2010 tvrdiac, že žalobca nepreukázal doručenie predmetnej faktúry, poukázal okresný súd na čl. III. druhý odsek Kúpnej zmluvy zo dňa 28.5.2004, v zmysle ktorého zmluvné strany dojednali spôsob platenia ceny na podklade faktúry a bezhotovostne, pričom splatnosť faktúry neviazali na doručenie faktúry žalovanému, ale na uplynutie 4 dní odo dňa jej vystavenia. Zároveň dojednali, že faktúry budú vystavované 1. a 15. deň príslušného mesiaca. V súlade s dojednaním o splatnosti faktúry do 4 dní od vystavenia vystavil žalobca dňa 25.01.2010 predmetnú faktúru s dátumom splatnosti 31.1.2010. Okresný súd považoval za významné, že žalovaný vo svojej procesnej obrane nenamietal skutočnosť vystavenia faktúry k 25.1.2010 v nadväznosti na dohodu účastníkov o vystavovaní faktúr 1. a 15. dňa v mesiaci. Okresný súd preto pri zohľadnení neformálnej povahy zmluvného typu kúpnej zmluvy, pre ktorého zmeny a doplnky sa nevyžaduje písomná forma, vychádzal zo záveru, že predmetná faktúra nadobudla splatnosť uplynutím 4 dní odo dňa jej vystavenia. Preto pokiaľ je na nej vyznačená splatnosť dňom 31.1.2010 a žalobca uplatnil právo na zaplatenie úroku z omeškania a na zmluvnú pokutu odo dňa nasledujúceho, teda od 1.2.2010, je ustálenie takéhoto momentu vzniku omeškania žalovaného dôvodné, a teda žalobca dôvodne uplatnil tak zmluvnú pokutu, ako aj úrok z omeškania práve od 1.2.2010. Pri tomto hodnotení okresný súd poukázal aj na úpravu podľa čl. 59 Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a na skutočnosť, že faktúra sa nepochybné dostala do dispozičnej sféry žalovaného, nakoľko tento ju ku dňu 8.2.2013 zaplatil.

S ohľadom na omeškanie žalovaného so zaplatením kúpnej ceny konštatoval okresný súd dôvodne uplatnenú sankciu žalobcom za takéto omeškanie v podobe zmluvnej pokuty podľa článku IV. ods. 2 Kúpnej zmluvy zo dňa 28.5.2004 v sadzbe 0,05 % denne z dlžnej kúpnej ceny. Žalovaný vo vzťahu k uplatnenej zmluvnej pokute nenavrhol použitie moderačného oprávnenia podľa § 301 Obchodného zákonníka a za absencie takejto dispozície zo strany žalovaného okresný súd nevidel priestor pre aplikáciu svojho moderačného oprávnenia. Napriek tomu okresný súd uviedol, že zmluvnú pokutu nepovažuje za neprimeranú predovšetkým vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti, riadne a včasné splnenie ktorej bolo zmluvnou pokutou zabezpečené, a to základnej zmluvnej povinnosti žalovaného ako kupujúceho zaplatiť riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty bolo priznané vo výške 113.142,61 Kč za aplikácie § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka za omeškanie so splnením záväzku zaplatiť dlžnú kúpnu cenu 204.968,50 Kč za čas od 1.2.2010 do 8.2.2013.

Okresný súd priznal žalobcovi tiež úrok z omeškania v sadzbách vyplývajúcich z úpravy § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 1 Nariadenia vlády ČR č. 163/2005 Zb. V nadväznosti na to oproti 9 %-nému ročnému úroku z omeškania za obdobie od 1.2.2010 do 30.6.2010 priznal žalobcovi úrok z omeškania v sadzbe 8,75 % ročne a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Rovnako zamietol žalobu v časti uplatneného úroku z omeškania, o ktorý vyčíslené sumy úroku z omeškania za jednotlivé obdobia uplatnené žalobcom prevyšovali vyčíslenia týchto úrokov tak, ako to vyplýva z výroku rozsudku okresného súdu. Uplatnený úrok z omeškania je sankciou, ktorá vyplýva priamo z úpravy Obchodného zákonníka, a pri jeho uplatnení v zákonných sadzbách preto okresný súd nevidel priestor na jeho posudzovanie na základe aplikácie § 265 Obchodného zákonníka a ani na základe aplikácie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

O náhrade trov konania rozhodol okresný súd podľa § 142 ods. 3 O.s.p. s tým, že žalobu zamietol len v nepatrnnej časti a zároveň skonštatoval procesné zavinenie žalovaného podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p. vo vzťahu k pôvodne uplatnenej istine v sume 204.968,50 Kč, ktorú žalovaný zaplatil po začatí konania. Preto žalobcovi priznal plnú náhradu dôvodne uplatnených trov prvostupňového konania vo výške 262,50 Eur a trov právneho zastúpenia v sume 1.172,96 Eur.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal žalovaný prostredníctvom právneho zástupcu odvolanie, ktoré odôvodnil tým, že konanie malo inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, okresný súd dospel z vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, jeho rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci a v konaní okresného súdu došlo k odňatiu možnosti žalovaného konať pred súdom. Žalovaný nesúhlasil s posúdením uplatneného nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania, keďže pre vyčíslenie týchto sankcií je podstatný okamih určenia začiatku ich plynutia, teda určenia prvého dňa omeškania. Okresný súd na jednej strane považuje za 1. deň omeškania deň určený zmluvou, teda 4. deň odo dňa vystavenia faktúry, a v rozpore s takýmto určením určil za deň omeškania deň 01.02.2010, ktorý nie je 4. dňom odo dňa vystavenia faktúry zo dňa 25.1.2010 a zároveň táto faktúra nebola vystavená ani k 1., resp. 15. dňu príslušného mesiaca. Takéto odôvodnenie je vnútorne nesúrodé a nezrozumiteľné. Absencia obrany žalovaného vo vzťahu k nenamietaniu vystavenia faktúry v iný ako 1., resp. 15. deň nemôže mať vplyv na ustálenie názoru okresného súdu a ignorovanie tohto zmluvného dojednania, keďže okresný súd toto ustanovenie zmluvy poznal a mal ho pri rozhodovaní zobrať do úvahy. Žalovaný v konaní namietal nepreukázanie doručenia predmetnej faktúry zo strany žalobcu, pričom okamih jej doručenia je podstatnou okolnosťou. V extrémnom prípade by sa mohlo stať, že faktúra by bola vystavená, splatná by sa stala do 4 dní, ale doručená by bola až o tri roky a bolo by v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, aby vznikol predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania. Okresný súd pritom na jednej strane argumentoval existenciou dohody o splatnosti kúpnej ceny a zároveň považoval za 1. deň omeškania deň určený v rozpore s týmito ustanoveniami kúpnej zmluvy. Správny deň omeškania je podstatné určiť aj preto, že žalovaný v rámci konania chcel uplatniť kompenzačnú námietku, o čom mal okresný súd vedomosť, čo však vzhľadom na súdom zistený skutkový stav nebolo možné. Žalovaný považoval za nepreskúmateľný argument okresného súdu, že faktúra nadobudla splatnosť do 4 dní odo dňa jej vystavenia dňa 25.1.2010 s prihliadnutím na neformálny zmluvný typ kúpnej zmluvy, pre ktorého zmenu sa nevyžaduje písomná forma. Tento názor okresného súdu je nesprávny, pretože podľa čl. VI. mohla byť kúpna zmluva menená len písomnými dodatkami, a preto sa na jej zmenu vyžadovala písomná forma.

Žalovaný nesúhlasil ani s argumentáciou okresného súdu ohľadom neuplatnenia moderačného práva. Moderáčne právo podľa ust. § 301 Obchodného zákonníka je právom súdu a nie účastníka konania a súd môže toto právo využiť bez ohľadu na procesné návrhy účastníkov. Názor okresného súdu o primeranosti zmluvnej pokuty považoval žalovaný za formalistický a zmluvnú pokutu za neprimeranú. Okresný súd svoj názor o jej primeranosti nepodložil žiadnym konkrétnym argumentom a ani poukázaním na zákonné ustanovenie a jeho všeobecné konštatovanie je nepreskúmateľné. Dohodnutá zmluvná pokuta 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania zabezpečuje splnenie zmluvnej povinnosti, s ktorej nesplnením je spojený aj vznik nároku na úrok z omeškania. Okresný súd tak žalobcovi priznal jednak nárok na zmluvnú pokutu vo výške 18,25 % ročne a za to isté porušenie priznal úrok z omeškania vo výške 8,75 %, resp. 8,5% a 8,05% ročne. Okresný súd mal posudzovať výšku zmluvnej pokuty v kontexte paralelného nároku na úrok z omeškania, nakoľko splnenie zaistovanej povinnosti je kryté úrokom z omeškania a škoda vznikajúca z nesplnenia zaistovanej povinnosti je dostatočným spôsobom nahradená práve

priznaním úroku z omeškania. Priznanie nároku na zmluvnú pokutu je preto duplicitné a okresný súd mal jej výšku znížiť, resp. ju nepriznať vôbec. Žalovaný tiež poukázal na nesprávne vyčíslenú celkovú sumu úroku z omeškania za obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2013. Navrhol rozsudok okresného súdu zrušiť a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobca sa prostredníctvom právneho zástupcu vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného stotožnil s rozsudkom okresného súdu, pričom poukázal na znenie ust. § 396a ods. 1 českého Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého vzniká veriteľovi právo na úrok z omeškania dňom nasledujúcim po dni splatnosti alebo po uplynutí lehoty na zaplatenie ceny dodávky stanovenej zmluvou. Predmetná faktúra bola vystavená dňa 25.01.2010 s lehotou splatnosti do 31.01.2010, a preto v súlade s článkom 3. (správne malo byť uvedené čl. III.) Kúpnej zmluvy zo dňa 26.05.2004 bol žalobca oprávnený požadovať úrok z omeškania už od 29.01.2010, avšak úrok z omeškania a tiež právo na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatňuje žalobca až dňom nasledujúcim po splatnosti faktúry, t.j. dňom, ktorým sa žalovaný preukázateľne dostal do omeškania. Vo vzťahu k argumentácii žalovaného ohľadom možného bránenia sa kompenzačnou námietkou zdôraznil žalobca skutočnosť, že žalovaný ani jeho právny zástupca sa na pojednávaní dňa 30.10.2015 nezúčastnili a svoju neúčasť neospravedlnili. Okresný súd tak konal v súlade so zásadou hospodárnosti konania, keď vec prejednal v ich neprítomnosti a vydal rozsudok. Obrana ohľadom uplatnenia kompenzačnej námietky je podľa žalobcu irelevantná, keďže žalovaný, zastúpený právnym zástupcom, musel vedieť, že úkony účastníkov konania sú možné len počas konania. Žalovaný sa tak sám obral o možnosť účasti na pojednávaní, keď sa konania bez ospravedlnenia nezúčastnil a ani nežiadal o jeho odročenie. K námietke ohľadom neprimeranosti dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne poukázal žalobca na rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33Cdo 3123/2010, podľa ktorého je zmluvná pokuta vo výške 0,5% denne posudzovaná ako platné dojednanie, ktoré je v súlade s dobrými mravmi a zmluvná pokuta vo výške 1% denne je spravidla považovaná za neplatný právny úkon. Účelom zmluvnej pokuty ako paušalizovanej náhrady škody je donútiť druhú stranu k riadnemu plneniu povinností pod hrozbou majetkovej sankcie, pričom jej výška je zásadne vecou vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmluvná pokuta má byť primeraná povinnosti, ktorú zabezpečuje. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa preventívna funkcia zmluvnej pokuty zmení na represívnu. Žalobca je tak názoru, že dojednaná zmluvná pokuta 0,05% denne z dlžnej sumy je primeraná. Využitie moderačného práva súdom je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov a jeho použitie je namieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. Tvrdenie žalobcu, že okresný súd mal vziať do úvahy, že žalobcovi bol priznaný aj nárok na zaplatenie zákonného úroku z omeškania a z tohto dôvodu mala byť znížená zmluvná pokuta, nemá podľa žalobcu oporu v platnom právnom poriadku, nakoľko zmluvná pokuta predstavuje sankčný mechanizmus uplatňujúci sa v prípade porušenia vopred stanovených povinností, a to bez ohľadu na skutočnosť, že druhej strane prináleží aj nárok na zákonný úrok z omeškania. Úrok z omeškania a zmluvná pokuta predstavujú dva samostatné nároky. Žalobca navrhol napadnutý rozsudok okresného súdu potvrdiť a zaviazat žalovaného na náhradu trov odvolacieho konania.

Žalovaný podaním zo dňa 21.3.2014 (pozn. krajského súdu: správne malo byť zrejme uvedené 21.3.2016), doručeným krajskému súdu dňa 21. marca 2016, upresnil dôvody v podanom odvolaní. K uplatneniu moderačného práva súdom uviedol, že okresný súd mal zmluvnú pokutu moderovať aj z dôvodu, že v čase jej uplatnenia došlo k zaplateniu dlžnej sumy zo strany žalovaného, ktorý dlžnú istinu zaplatil dňa 08.02.2013, a žalobca nárok na zmluvnú pokutu uplatnil až vyjadrením k odporu zo dňa 23.07.2013. K ust. § 369a českého Obchodného zákonníka žalovaný uviedol, že toto ustanovenie bolo do zákona zaradené až zákonom č. 554/2004 Zb. zo dňa 24.09.2004, ktorý nadobudol účinnosť prvým dňom druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jeho vyhlásenia, pričom toto ustanovenie sa nepoužije na vzťahy založené zmluvami uzavretými pred dňom jeho účinnosti. Kúpna zmluva medzi účastníkmi bola uzavretá dňa 28.05.2004, preto nie je použitie tohto ustanovenia na daný zmluvný vzťah možné a je potrebné, aby žalobca preukázal okamih, kedy sa mal žalovaný dostať do omeškania so zaplatením dlžnej sumy. Paralelné uplatnenie úroku z omeškania a zmluvnej pokuty považuje žalovaný za v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nakoľko v čase uplatnenia zmluvnej pokuty už bola istina uhradená a zabezpečenie povinnosti zaplatiť dlžnú sumu bolo dostatočne pokryté povinnosťou platiť úroky z omeškania.

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal vec v medziach ust. § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a za rešpektovania ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. verejným vyhlásením rozsudku krajským súdom bol rozsudok okresného súdu v napadnutom

výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu a úrok z omeškania a vo výroku o náhrade trov prvostupňového konania potvrdený ako vecne správne rozhodnutie podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

K procesnému postupu krajského súdu, ktorý prejednal odvolanie žalovaného bez nariadenia ústneho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., sa poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 13Cob/53/2016-155 zo dňa 02.06.2016 a doručovanie upovedomenia o termíne vyhlásenia rozsudku účastníkom konania prostredníctvom ich právnych zástupcov s tým, že podľa ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. bolo miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámené na úradnej tabuli krajského súdu v lehote najmenej 5 dní pred jeho vyhlásením, v zmysle uvedeného uznesenia krajského súdu dňa 21.06.2016, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnému vyhláseniu rozsudku Krajským súdom v Žiline, v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p.

Podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.

Podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Za účelom posúdenia odvolacích dôvodov žalovaného sa krajský súd v potrebnom rozsahu oboznámil s obsahom spisového materiálu. Z tohto bolo zistené, že žalobca ako predávajúci uzatvoril so žalovaným ako kupujúcim dňa 28.05.2004 Kúpnu zmluvu (č.l. 10 spisu, ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu rafinérské výrobky, a to motorovú naftu ČSN EN 590. Podľa čl. III. tejto zmluvy budú platby za dodaný tovar prebiehať na základe vystavenej faktúry predávajúcim, a to prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, so splatnosťou 4 dni odo dňa vystavenia faktúry, pričom faktúry budú vystavované 1. a 15. dňa príslušného mesiaca. Podľa čl. IV. zmluvy, v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody. Faktúrou č. 540031 (č.l. 13 spisu), vystavenou dňa 25.01.2010, s dátumom splatnosti dňa 31.01.2010, fakturoval žalobca žalovanému dodávku motorovej nafty sumou 204.968,50 Kč.

Žalovaný v podanom odvolaní predovšetkým namietol záver okresného súdu ohľadom vzniku jeho omeškania a následného priznania nároku na zaplatenie úroku z omeškania a zmluvnej pokuty žalobcovi počnúc dňom 1.2.2010. Vo vzťahu k tejto námietke krajský súd uvádza, že okresný súd postupoval vecne správne, pokiaľ uplatnený nárok žalobcu posudzoval podľa príslušných ustanovení právneho poriadku ČR a tiež podľa relevantných ustanovení Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V súlade s čl. 1 ods. 1 písm. a) tohto Dohovoru sa dohovor použije na kúpu tovaru medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania v rôznych zmluvných štátoch, a preto aplikácia tohto dohovoru dopadá aj na zmluvný vzťah žalobcu, ktorý má sídlo v Českej republike, a žalovaného, ktorý má sídlo v Slovenskej republike. Tento Dohovor vo svojom čl. 59 upravuje aj otázku splatnosti kúpnej ceny, a to takým spôsobom, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto dohovoru a nie je potrebné, aby bol na toto vyzvaný, alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho. S prihliadnutím na toto ustanovenie Dohovoru a s poukazom na čl. III. zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi dňa 28.05.2004 krajský súd v zhode so súdom prvého stupňa konštatuje, že účastníci spôsob platenia ceny za zrealizované dodávky motorovej nafty dohodli takým spôsobom, že úhrada bude vykonaná bez viazanosti na doručenie vystavenej faktúry, a to uplynutím 4 dní odo dňa vystavenia faktúry. V zmysle uvádzaného čl. 59 Dohovoru pritom ani nie je potrebné, aby bol kupujúci na zaplatenie kúpnej ceny vyzývaný. Pre posúdenie okamihu vzniku omeškania žalovaného s úhradou kúpnej ceny bolo tak rozhodujúce zmluvné dojednanie, podľa ktorého vystavená faktúra žalobcu bola splatná 4 dni odo dňa vystavenia, čím zároveň dohodou o splatnosti účastníci vymedzili aj prvý deň vzniku omeškania žalovaného s úhradou jeho peňažného záväzku v podobe povinnosti zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru.

V tomto smere nemohla obstať ani obrana žalovaného v jeho podaní zo dňa 21.3.2016, ktorým mali byť upresnené dôvody podaného odvolania, kde žalovaný argumentoval nemožnosťou použitia ust. § 369a českého Obchodného zákonníka. Krajský súd ohľadom tejto námietky žalovaného poukazuje na odôvodnenie rozsudku okresného súdu, ktorý ust. § 369a Obchodného zákonníka pri svojom rozhodnutí neaplikoval a vychádzal výlučne zo znenia čl. 59 Dohovoru. Krajský súd preto uvedenú námietku žalovaného nehodnotí ako právne relevantnú. Podľa názoru krajského súdu nemohli obstať

námietky žalovaného ani ohľadom nepreukázania vzniku jeho omeškania. Krajský súd v tejto súvislosti poukazuje na všeobecnú zásadu zmluvnej voľnosti, ktorou je ovládaná aj úprava obchodno-právnych vzťahov podnikateľov pri ich podnikateľskej činnosti. Zásada zmluvnej voľnosti je charakteristická tým, že kto chce vstúpiť do zmluvných vzťahov, robí tak dobrovoľne s vedomím svojej povinnosti dohodnuté záväzky plniť. Žalovaný podpisom kúpnej zmluvy prijal povinnosť zaplatiť kúpnu cenu žalobcovi v lehote 4 dní od vystavenia faktúry žalobcom. Odvolací súd sa tak stotožnil so záverom okresného súdu, že s ohľadom na vystavenie predmetnej faktúry ku dňu 25.01.2010 a dohodu o jej splatnosti uplynutím 4 dní odo dňa jej vystavenia, bol ku dňu 01.02.2010 žalovaný v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči žalobcovi. Okresný súd dôvodne ustálil ako prvý deň omeškania žalovaného deň 1.2.2010, odkedy priznal žalobcovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, ako aj zákonného úroku z omeškania.

Žalovaný v podanom odvolaní namietol tiež rozpor medzi vystavením faktúry žalobcom ku dňu 25.01.2010 a zmluvnou dohodou účastníkov o vystavovaní faktúry ku dňu 01. a 15. dňa v príslušnom mesiaci, ďalej namietol neprimeranosť priznanej zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy a tiež nesprávny výpočet celkovej sumy úroku z omeškania za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2013 (pozn. krajského súdu: nakoľko úrok z omeškania za takéto obdobie nebol rozhodnutím okresného súdu priznaný, jedná sa zrejme zo strany žalovaného o chybu v písaní a správne malo byť uvedené obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012). Krajský súd k týmto dôvodom odvolania žalovaného uvádza, že z odvolacích dôvodov môžu byť vzaté do úvahy len tie, ktoré nemali charakter novo tvrdených skutočností neuvádzaných žalovaným pred súdom prvého stupňa. Rozsudok okresného súdu preto mohol byť posudzovaný na základe podaného odvolania len v medziach odvolacích dôvodov, ktoré nemali charakter skutočností neuplatnených pred súdom prvého stupňa.

Podľa ust. § 205a ods. 1 O.s.p. skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu,

b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,

c) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,

d) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Z dôvodu riadneho vykonania poučenia podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. okresným súdom vo vzťahu k žalovanému (poučenie z č.l. 74 - doručené žalovanému dňa 12.02.2014, poučenie z č.l. 86 - doručené žalovanému dňa 11.09.2014), preto krajský súd vo vzťahu k odvolacím dôvodom žalovaného vychádzal zo skutkového stavu tak, ako ho zistil súd prvého stupňa, ktorým bol krajský súd v zmysle ust. § 213 ods. 1 O.s.p. viazaný, nakoľko nebola preukázaná žiadna z výnimiek uvedených v odsekoch 2 až 7 ust. § 213 O.s.p. a ani žiaden z taxatívnych dôvodov podľa ust. § 205a ods. 1 O.s.p. Okresný súd vo svojom rozhodnutí vychádzal zo zisteného skutkového stavu a z rozsahu procesnej obrany žalovaného, ktorý pred súdom prvého stupňa neprimeranosť medzi účastníkmi dohodnutej zmluvnej pokuty nenamietal, rovnako neuplatnil námietku ohľadom vystavenia faktúry v iný ako zmluvou predpokladaný deň a nenamietal ani nesprávny výpočet úroku z omeškania za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012. Za stavu princípu neúplnej apelácie a koncentračnej zásady vyplývajúcej z ust. § 120 ods. 4 O.s.p., v spojení s ust. § 205a ods. 1 O.s.p. tak nebolo krajským súdom možné na tieto dodatočne zo strany žalovaného uplatnené dôvody prihliadať, ako na dôvody relevantné. Krajský súd v tejto súvislosti poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo 174/2005, podľa ktorého „...Ak súd prvého stupňa účastníka poučil v zmysle § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, postupom odvolacieho súdu, keď neprihliadol na dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku“.

Napriek uvedeným záverom považuje krajský súd za potrebné vyjadriť sa k námietke žalovaného ohľadom nesprávneho výpočtu úroku z omeškania okresným súdom za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012. Z obsahu spisového materiálu je zrejmé, že výpočet úroku z omeškania za toto obdobie predložil žalobca okresnému súdu vo svojich podaniach zo dňa 23. júla 2013 (č.l. 51 spisu), zo dňa 18. októbra 2013 (č.l. 58 spisu) a v podaní zo dňa 18. novembra 2013 (č.l. 63 spisu). Všetky tieto podania žalobcu vrátane uznesenia okresného súdu č.k. 11Cb 119/2013-68 zo dňa 28.11.2013 boli žalovanému riadne doručené dňa 06.12.2013. Žalovanému tak bol vytvorený priestor, aby sa s uplatneným nárokom

žalobcu aj v časti úroku z omeškania za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012 riadne oboznámil a aby svoje námietky voči tvrdenému nesprávnemu výpočtu úroku z omeškania za dané obdobie uplatnil ešte v konaní pred súdom prvého stupňa. Keďže žiadna takáto námietka zo strany žalovaného v konaní pred súdom prvého stupňa napriek poučeniu danému podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. uplatnená nebola, ide o odvolací dôvod, na ktorý krajský súd prihliadať nemôže.

Odvolací súd považuje za potrebné vyjadriť sa tiež k námietke žalovaného ohľadom neprimeranosti zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej čiastky, a to napriek tomu, že námietka jej neprimeranej výšky bola žalovaným uplatnená až v podanom odvolaní. Žalovaný svojou námietkou spochybnil postup okresného súdu, ktorý podľa názoru žalovaného neprimerane vysokú zmluvnú pokutu neznížil. Krajský súd vo všeobecnosti k moderačnému právu súdu podľa ust. § 301 Obchodného zákonníka uvádza, že neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť len vtedy, ak dospeje k záveru, že táto pokuta nie je primeraná hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti. Oprávnenie súdu je tak dané len na zníženie neprimerane vysokej zmluvnej pokuty, pričom ak súd dospeje k záveru o jej primeranej výške, nemá dôvod do zmluvného vzťahu účastníkov zasahovať. Okresný súd preto postupoval vecne správne, pokiaľ za konštatovania, že s ohľadom na význam zabezpečovanej povinnosti nepovažoval dohodnutú zmluvnú pokutu za neprimeranú, za absencie námietok žalovaného, ktorými by mala byť výška a primeranosť zmluvnej pokuty spochybnená, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalobcovi priznal. Neobstoí ani námietka žalovaného ohľadom krytia zaisťovanej povinnosti jednak zmluvnou pokutou a jednak zákonným nárokom na zaplatenie úroku z omeškania. Krajský súd v tomto smere poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32Cdo 1002/2008, v zmysle ktorého nie je možné použitie moderačného oprávnenia podľa ust. § 301 Obchodného zákonníka založiť na zistení, že popri práve na zmluvnú pokutu vznikli oprávnenému ďalšie majetkové práva z toho istého porušenia zabezpečovanej povinnosti. Žalovaný podpisom kúpnej zmluvy uzavretej so žalobcom dobrovoľne akceptoval svoj záväzok, že v prípade, ak v dohodnutej lehote splatnosti nezaplatí kúpnu cenu dodaného tovaru, bude povinný platiť zmluvnú pokutu. Žalovaný sa potom nemôže účinne brániť povinnosti zmluvnú pokutu zaplatiť s poukazom na ďalšiu povinnosť vyplývajúcu priamo zo zákona v podobe nároku žalobcu na zaplatenie úroku z omeškania.

Vo vzťahu k námietke žalovaného ohľadom odňatia jeho možnosti konať pred súdom postupom okresného súdu krajský súd uvádza, že na odôvodnenie tejto námietky žalovaný neuviedol žiadne bližšie okolnosti. Z obsahu spisového materiálu krajský súd nezistil taký postup okresného súdu, ktorý by zakladal odôvodnenosť tejto námietky. Zo strany okresného súdu boli žalovanému v priebehu súdneho konania doručené všetky relevantné písomnosti a podania žalobcu. Žalovaný bol okresným súdom riadne predvolaný na nariadené pojednávania. K odňatiu možnosti žalovaného konať pred súdom nemohlo dôjsť ani uskutočnením pojednávania nariadeného na deň 30.10.2015 v neprítomnosti žalovaného a jeho právneho zástupcu, nakoľko tak žalovanému, ako aj jeho právnenému zástupcovi bolo predvolanie na toto pojednávanie riadne a včas doručené, t.j. vzhľadom aj k uvedenému mal žalovaný okresným súdom dané podmienky k tomu, aby mohol zrealizovať svoje právo osobnej účasti na nariadenom termíne pojednávania. Žalovaný, pokiaľ toto dané a postupom okresného súdu umožnené právo osobnej účasti a prítomnosti na nariadenom pojednávaní nevyužil a svojou neúčastou ako i neúčastou právneho zástupcu na stanovenom termíne pojednávania pred okresným súdom dňa 30.10.2015 sa sám zbavil možnosti vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, tak z takéhoto správania sa žalovaného nebolo možné konštatovať, že mu bolo odňaté právo konať pred súdom. Krajský súd zvyrazňuje, že okresný súd svojim postupom v plnom rozsahu umožnil žalovanému realizáciu práva byť prítomný na verejnom prerokovaní veci s možnosťou vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, avšak žalovaný ho nenaplnil, a napriek uvedenému nezrealizoval. Súčasne okresný súd mal splnené podmienky vyplývajúce z ust. § 101 ods. 2 O.s.p., a to k prejednaniu veci v neprítomnosti žalovaného, keďže žalovaný ako riadne predvolaný účastník v zmysle doručky na č.l. 103 spisu pri doručení termínu pojednávania dňa 17.9.2015 a právny zástupca žalovaného v zmysle doručky na č.l. 103 spisu pri doručení predvolania dňa 14.9.2015 v spojení s ust. § 115 ods. 2 O.s.p. sa bez ospravedlnenia nedostavili na pojednávanie, a ani nepožiadali z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Prejednaním veci v neprítomnosti žalovaného a jeho právneho zástupcu tak okresný súd neodňal žalovanému možnosť konať pred súdom, a tým ani nedošlo k porušeniu procesných a ústavných práv žalovaného.

V zmysle uvedených zhodnotení a záverov krajský súd rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania a zmluvnú pokutu a v závislom výroku o

náhrade trov prvostupňového konania potvrdil ako vecne správne rozhodnutie podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. Výrok o trovách prvostupňového konania nebol odvolaním žalovaného osobitne napadnutý, a preto bol ako závislý výrok od výroku v merite veci rovnako potvrdený ako vecne správne rozhodnutie.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a ust. § 151 ods. 1, 8 O.s.p. V odvolacom konaní bol úspešný žalobca, ktorý si uplatnil podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. náhradu trov právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby - písomné vyjadrenie k odvolaniu vo výške 151,05 Eur + 1 x 8,58 Eur režijný paušál, čo vrátane DPH vo výške 20% = 31,93 Eur, zodpovedá dôvodným trovám odvolacieho konania v sume 191,56 Eur, ktoré je žalovaný povinný nahradiť žalobcovi v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, na účet právneho zástupcu žalobcu v zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie **n i e j e** prípustné.